



DIA 28

TRILHA TITÃ

AULA 5/6

DIREITO PENAL MILITAR

CRIMES CONTRA O SERVIÇO E O DEVER MILITAR

CPM ARTS. 187-203 • DESERÇÃO • ABANDONO DE POSTO • MISSÃO • OMISSÕES • EMBRIAGUEZ • DORMIR EM SERVIÇO

1

2

3

4

5

6

TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

12 QUESTÕES: BLOCO DENSO COM LITERALIDADE ATUALIZADA PELA LEI 14.688/2023



DESERÇÃO

Oito dias não bastam: o tipo fala em mais de oito dias

**1. Art. 187**

Ausentar-se, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de oito dias.

BIZU 95+

A ausência precisa ultrapassar oito dias. Esse detalhe temporal é uma das pegadinhas mais recorrentes.

BEM JURÍDICO

Regularidade do serviço e dever de presença militar.

Q01**LEI SECA ATUALIZADA**

CPM • ART. 187

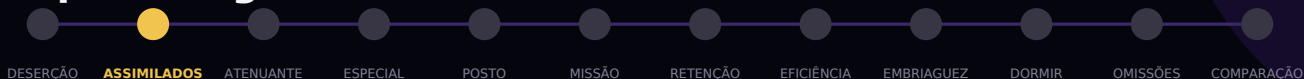
O crime de deserção do art. 187 exige ausência sem licença por mais de oito dias. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CASOS ASSIMILADOS

A deserção também aparece quando o militar não retorna no prazo legal



2. Art. 188

Abrange, entre outros, não apresentação após férias/trânsito; término ou cassação de licença/agregação; após cumprimento da pena; e obtenção fraudulenta de exclusão/inatividade.

MÉTODO

Não memorize apenas “sumiu da unidade”. O CPPM/CPM trabalha com várias situações de não apresentação.

Q02

LEI SECA ATUALIZADA

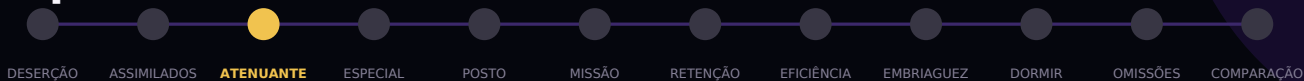
CPM • ART. 188

Também responde como desertor o militar que, findas férias ou prazo de trânsito, deixa de se apresentar no lugar designado dentro de oito dias. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA

O retorno pode reduzir a pena, mas a faixa temporal importa

**3. Art. 189**

Apresentação voluntária até oito dias após a consumação: redução de metade; depois de oito e até sessenta dias: redução de um terço.

AGRAVANTE ESPECIAL

Deserção em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro agrava a pena em um terço.

PEGADINHA

Não confunda o prazo para consumação com a janela de apresentação voluntária pós-consumação.

Q03**LEI SECA ATUALIZADA**

CPM • ART. 189

Apresentação voluntária até oito dias após a consumação da deserção reduz a pena pela metade; se ocorrer depois de oito e até sessenta dias, a redução é de um terço. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



DESERÇÃO ESPECIAL

Partida de navio/aeronave ou deslocamento da unidade tem disciplina própria



4. Art. 190

A ausência no momento da partida/deslocamento recebe faixas punitivas conforme o tempo até a apresentação: até 24h, depois até 5 dias, de 5 a 8 e acima de 8 dias.

AUMENTOS

O dispositivo prevê aumento conforme a graduação, inclusive tratamento mais grave para oficial.

PROVA

Questão pode trocar a faixa de cinco/oito dias para induzir erro.

Q04

LEI SECA ATUALIZADA

CPM • ART. 190

Na deserção especial relacionada à partida/deslocamento, a lei diferencia a pena conforme o tempo até a apresentação, inclusive acima de oito dias. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



ABANDONO DE POSTO

Crime funcional não depende de oito dias

**5. Art. 195**

Abandonar, sem ordem superior, posto/lugar de serviço designado ou o serviço que cumpria antes de terminá-lo.

DIFERENÇA PARA DESERÇÃO

Aqui o núcleo é romper o serviço ou posto em execução; o tipo não exige ausência prolongada.

BIZU

DESERÇÃO = tempo. ABANDONO = posto/serviço.

Q05**LEI SECA ATUALIZADA****CPM • ART. 195**

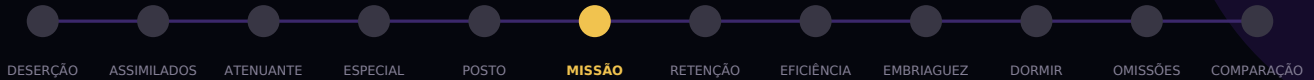
Abandono de posto só se configura quando o militar permanece ausente por mais de oito dias, como na deserção. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO

Omissão funcional com gradações próprias

**6. Art. 196**

Deixar de desempenhar missão confiada, se o fato não constitui crime mais grave.

MAJORANTES

Oficial: aumento de um terço; função de comando: aumento de metade.

CULPOSO

Há modalidade culposa expressa. Não presume que todo crime do bloco exige dolo.

Q06**LEI SECA ATUALIZADA****CPM • ART. 196**

O descumprimento de missão possui modalidade culposa e aumento de pena quando o agente é oficial ou exerce função de comando. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



RETENÇÃO INDEVIDA

Atualização de 2023: cuidado com apostila antiga

**7. Art. 197**

Oficial que não restitui, na passagem de função ou quando exigido, objeto/plano/carta/cifra/código/documento confiado.

LEI 14.688/2023

A pena-base foi atualizada para detenção até seis meses, se o fato não constituir crime mais grave.

SEGREDO

Se o objeto envolve segredo relativo à segurança nacional, há tratamento mais severo no parágrafo único.

Q07**ATUALIZAÇÃO 2023**

CPM • ART. 197 • LEI 14.688/2023

A retenção indevida praticada por oficial ainda é punida exclusivamente com suspensão do exercício do posto, conforme a redação originária do CPM. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



EFICIÊNCIA DA FORÇA

O comando gera deveres penais próprios

**8. Art. 198**

Deixar o comandante de manter a força sob seu comando em estado de eficiência.

ATUALIZAÇÃO

A reforma de 2023 converteu a antiga pena de suspensão em detenção de três meses a um ano.

PEGADINHA

Material antigo pode conservar pena revogada.

Q08**ATUALIZAÇÃO 2023**

CPM • ART. 198 • LEI 14.688/2023

Deixar o comandante de manter a força sob seu comando em estado de eficiência é crime e hoje possui pena de detenção. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO

Duas portas de entrada para o mesmo tipo



9. Art. 202

Embriagar-se quando em serviço OU apresentar-se embriagado para prestar o serviço.

PROVA

A banca pode afirmar que só é crime se o consumo ocorrer durante o serviço. Errado: apresentar-se embriagado também está no tipo.

PENA

Detenção de seis meses a dois anos.

Q09

LEI SECA ATUALIZADA

CPM • ART. 202

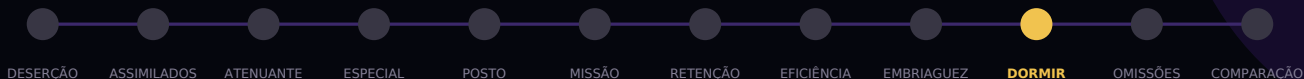
Embriaguez em serviço abrange tanto embriagar-se quando em serviço quanto apresentar-se embriagado para prestá-lo. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



DORMIR EM SERVIÇO

O contexto funcional é elemento decisivo

**10. Art. 203**

Pune dormir em funções como oficial de quarto/ronda ou equivalentes e, para não oficial, sentinela, vigia, plantão às máquinas, leme, ronda ou serviço semelhante.

PEGADINHA

Não é crime militar todo sono de militar; é preciso enquadramento no serviço protegido pelo tipo.

PENA

Detenção de três meses a um ano.

Q10**LEI SECA ATUALIZADA**

CPM • ART. 203

Qualquer cochilo de militar fora de escala funcional caracteriza automaticamente o crime de dormir em serviço. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



OMISSÕES DO COMANDANTE

O CPM transforma certos deveres de liderança em tipos penais



11. Arts. 199-201

Há dever de empregar meios para evitar perda/destruição de instalações e meios militares, salvar comandados em sinistros e prestar socorro em situações previstas.

CULPA

Alguns desses crimes possuem modalidade culposa expressa, por isso leia cada artigo e parágrafo.

ATUALIZAÇÃO 2023

O art. 201 também teve sua pena atualizada para detenção.

Q11

LEI SECA ATUALIZADA

CPM • ARTS. 199-201

O CPM prevê crimes omissivos próprios de comandante ligados a evitar danos, salvar comandados e prestar socorro em situações de perigo. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



MAPA COMPARATIVO

Separe os tipos pelo núcleo para não misturar tudo



12. Quatro gatilhos

DESERÇÃO = ausentar-se por tempo. POSTO = abandonar serviço. MISSÃO = deixar de desempenhar. EMBRIAGUEZ/DORMIR = condição incompatível durante serviço qualificado.

MÉTODO CEBRASPE

Identifique primeiro o verbo do tipo e o contexto funcional; só depois examine prazo, qualidade do agente e agravantes.

BIZU 95+

Tempo -> deserção. Local/serviço -> abandono. Tarefa -> missão. Estado físico -> embriaguez/dormir.

Q12

PEGADINHA COMPARATIVA

MAPA DPM • ART. 187 X 195

Deserção e abandono de posto são equivalentes: ambos exigem afastamento prolongado e tutelam exatamente o mesmo dever funcional. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 C

CPM • ART. 187

CERTO. A consumação não ocorre no primeiro dia de ausência; o tipo exige superar o período legal.

Q02 C

CPM • ART. 188

CERTO. É uma das hipóteses assimiladas do art. 188.

Q03 C

CPM • ART. 189

CERTO. É a atenuante especial do art. 189.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 C

CPM • ART. 190

CERTO. O art. 190 cria faixas temporais próprias.

Q05 E

CPM • ART. 195

ERRADO. O art. 195 pune abandonar sem ordem superior o posto/lugar de serviço ou o serviço antes de terminá-lo; não exige prazo de oito dias.

Q06 C

CPM • ART. 196

CERTO. O art. 196 contém essas figuras e majorantes específicas.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q07 E

CPM • ART. 197 • LEI 14.688/2023

ERRADO. A Lei 14.688/2023 substituiu a antiga pena por detenção, até seis meses, se não houver crime mais grave.

Q08 C

CPM • ART. 198 • LEI 14.688/2023

CERTO. A redação atualizada do art. 198 prevê detenção de três meses a um ano.

Q09 C

CPM • ART. 202

CERTO. O tipo contempla as duas condutas.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q10 E

CPM • ART. 203

ERRADO. O tipo exige que o militar esteja em uma das situações de serviço qualificadas pelo art. 203 ou equivalente.

Q11 C

CPM • ARTS. 199-201

CERTO. Os arts. 199 a 201 protegem deveres funcionais de comando em situações críticas.

Q12 E

MAPA DPM • ART. 187 X 195

ERRADO. Deserção exige ausência por mais de oito dias; abandono de posto é crime funcional instantâneo ligado ao serviço designado e não exige esse prazo.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

Art. 187: deserção = mais de 8 dias. Art. 188: casos assimilados. Art. 189: apresentação voluntária reduz pena. Art. 190: deserção especial por partida/deslocamento. Art. 195: abandono de posto não exige prazo de deserção. Art. 196: descumprimento de missão, inclusive culposos. Arts. 197, 198 e 201 tiveram penas atualizadas em 2023. Art. 202: embriagar-se em serviço ou apresentar-se embriagado. Art. 203: dormir em serviço qualificado.

RASTREABILIDADE E FONTES

Código Penal Militar, texto compilado, arts. 187-203; Lei 14.688/2023; matriz CFO PMAL 2026. Conferência realizada no texto oficial compilado vigente em setembro de 2026.